الاختيارات الفقهية

للإمام الترمذيّ في جامعه

جمعها

خضر فارح أبو العبّاس العمريّ الصوماليّ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد؛ ففي أثناء حضوري لشرح جامع الترمذي ضمن الدورة الحديثية التي عقدها شيخنا العلامة المحدث، الشيخ السيد عمر غَرْوَيني الصومالي، حفظه الله تعالى، في مدينة جِكْجِكا من الصومال الغربي، سنة ١٤٤٨هـ الموافق ٢٠٢٦م، لفت نظري أن الإمام الترمذي رحمه الله يذكر فيه بعض المسائل الفقهية ويذكر الخلاف ثم يختار، ومنهجه في هذه المسائل؛ أنه يصدّر القول الذي يرجحه أولا ثم يذكر القول أو الأقوال التي تخالفه، ثم يعقبه بعد ذلك ترجيحه معبّرا بـ"القول الأول أصح"، وجمعتها في هذه الرسالة فبلغ عددها (٢١) مسألة .

منهجيتي في هذه الرسالة :

١ .حذفت أسانيد الأحاديث كلها إلا الصحابي، والراوي عنه أحيانا إذا تعلق به شيء في المتن أو نحو ذلك.

٢ .ذكرت أرقام الأحاديث بين القوسين () ليسهل إليها المراجعة.

٣ .أثبت أبواب الأحاديث.

٤ .حذفت من كلام الإمام الترمذي ما يتعلق بالصناعة الحديثية كقوله (وفي الباب) ونحو ذلك .

قلتُ (أبو العباس): من اللطائف: كل اختيارات الإمام الترمذي التي جمعناها هنا لا تخرج عن أقوال الأئمة الثلاث: الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله أجمعين، ومرة يذكر كلهم وهو الغالب، ومرة يذكر أحمد وإسحاق، ومرة يذكر الإمام الشافعي فقط، إلا في (رقم ١٦): فإنه لم يسمّ فيه أحدا من العلماء، ومع ذلك فإنه لا يخرج عن أحد أقوال هذه الأئمة الثلاث وهو قول للإمام الشافعي .

(١) [٢٠٥] باب ما جاء في الأذان في السفر

عن مالك بن الحُوَيرث قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا " : إذا سافرتما، فأذِّنا وأَقيما، ولْيؤُمَّكما أكبرُكما ".

هذا حديث حسن صحيح .

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر.
وقال بعضهم : تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس .
والقول الأول أصح. وبه يقول أحمد، وإسحاق .

(٢) [٣٩٠] باب ما جاء في قتل العقرب والحية في الصلاة

عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة : الحيَّة، والعَقْرب.

حديث حسن صحيح .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

وبه يقول أحمد وإسحاق.

وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة.

وقال إبراهيم: إن في الصلاة لشُغْلا .

والقول الأول أصح .

(٣) [٥١٠، ٥١١] باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب

عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أصليت؟" قال: لا. قال " :قم فاركع ."وهذا حديث حسن صحيح، أصح شيء في هذا الباب .

عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروانُ يخطب فقام يصلي، فجاء الحَرَس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا : رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال : ما كنت لأتركهما بعد شيءٍ رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بَذَّةٍ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب .

قال ابن أبي عمر : كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين، إذا جاء والإمام يخطب، ويأمر به، وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه.

حديث حسن صحيح .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق .

وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي .

وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

والقول الأول أصح .

(٤) [٥٣٧] باب: لا صلاة بعد العيدين ولا بعدها

عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، ثم لم يصل قبلها ولا بعدها .

حديث حسن صحيح .

والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .

وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق .

وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

والقول الأول أصح .

(٥) [٥٧٥] باب ما جاء في السجدة في سورة النجم

عن ابن عباس قال : سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها - يعني النجمَ - والمسلمون والمشركون والجن والإنس .

حديث حسن صحيح .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : يرون السجود في سورة النجم .
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : ليس في المفصل سجدة، وهو قول مالك بن أنس .

والقول الأول أصح.

وبه يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .

(٦) [٧٢١] باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا يُفطر ؛ فإنما هو رزقٌ رزقَه الله ."

حديث حسن صحيح .

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .

وقال مالك بن أنس : إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء .

والقول الأول أصح .

(٧) [٧٧٩] باب ما جاء في الجنب يُدركه الفجر وهو يريد الصوم

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال : أخبرتني عائشة ، وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم

كان يُدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل فيصوم. حديث حسن صحيح .

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم .

وهو قول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم .

والقول الأول أصح .

(٨) [١١١٥] باب ما جاء في الرجل يَعتق الأمةَ ثم يتزوجها

عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها .

حديث حسن صحيح .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم.

وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق .

وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها، حتى يجعل لها مهرا سوى العتق .

والقول الأول أصح .

(٩) [١١٣٩] باب ما جاء في القسمة للبكر والثيّب

عن أنس بن مالك ، قال : لو شئتُ أن أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال : السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا .

حديث حسن صحيح .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا، ثم قسَم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا .

وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .

قال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين .

والقول الأول أصح .

(١٠) [١١٤٨] باب ما جاء في لبن الفحل

عن عائشة ، قالت : جاء عمي من الرضاعة يستأذن عليّ، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : فليلجْ عليك ؛ فإنه عمك ."قالت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. قال " : فإنه عمك، فليلج عليك ."هذا حديث حسن صحيح .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: كرهوا لبن الفحل. والأصل في هذا حديث عائشة .

وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل .

والقول الأول أصح .

(١١) [١١٩٣] باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

عن أبي السَّنابل بن بَعْكَك ، قال: وضعت سُبَيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوما، فلما تعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ للنكاح، فأنكر عليها، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال" : إن تفعل فقد حل أجلُها ."

حديث مشهور من هذا الوجه .

والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم : أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضتْ عدتُها .

وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم : تعتدُّ آخر الأجلين .

والقول الأول أصح .

(١٢) [١٢٠٤] باب ما جاء: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟

عن زينب بنت كعب بن عجرة ، أن الفُرَيعَة بنت مالك بن سِنَان - وهي : أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها، أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرَة، وأن زوجها خرج في طلبِ أَعْبُدٍ له أبَقُوا، حتى إذا كان بطَرَف القَدُومِ لحقهم فقتلوه، قالت: فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أَرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" :نعم ."قالت: فانصرفتُ حتى إذا كنتُ في الحُجْرة، أو في المسجد ناداني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي، فنُودِيتُ له، فقال : "كيف قلتِ؟ "، قالت : فرددتُّ عليه القصةَ التي ذكرتُ له من شأنِ زوجي، قال " : امْكُثي في بيتك، حتى يبلغ الكتابُ أجلَه ."قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت فلما كان عثمان أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به .

هذا حديث حسن صحيح .

والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: لم يروا للمُعتدَّة أن تَنْتَقِل من بيتِ زوجِها، حتى تنقضي عدتُها .

وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: للمرأة أن تعتدّ حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها .

والقول الأول أصح .

(١٣) [١٢٤٠] باب ما جاء أن الحِنْطَة بالحنطة مِثْلا بِمِثْلٍ كراهيةَ التفاضلِ فيه

عن عُبادة بن الصَّامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال " :الذَّهبُ بالذَّهب مِثْلا بمثل، والفِضَّة بالفضَّة مثلا بمثل، والتَّمر بالتَّمر مِثْلا بِمِثل، والبرُّ بالبُرِّ مثلا بمثل، والملحُ بالملح مثلا بمثل، والشَّعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد، أو ازْدادَ فقد أَرْبَى ، بِيْعُوا الذَّهبَ بالفضَّة كيف شئتم يداً بيد، وبِيعوا البرَّ بالتَّمر كيف شئتم يداً بيدٍ، وبِيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يداً بيد ".

حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يَرون أن يُباع البُرُّ بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلف الأصنافُ فلا بأس أن يُباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال الشافعي : والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد".

قال أبو عيسى: وقد كره قوم من أهل العلم أن تُباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل. وهو قول مالك بن أنس.

والقول الأول أصح.

(١٤) [١٢٤١] باب ما جاء في الصَّرْف[1]

عن نافع ، قال : انطلقت أن ا، وابن عمر إلى أبي سعيد فحدَّثَنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - سمعتُه أذُنايَ هاتان يقول -: " لا

[1] في (تحفة الأحوذي): هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس ، قاله العيني .

تَبِيعوا الذَّهبَ بالذهب إلا مِثْلاً بمِثْل، والفضّةَ بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يُشَفُّ[1] بعضُه على بعض، ولا تَبِيعوا منه غائبا طً بناجِزٍ[2]".

وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم إلا ما رُوي عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يُباع الذهب بالذهب متفاضلا، والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد. وقال : إنما الربا في النسيئة. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا.

وقد روي عن ابن عباس، أنه رجع عن قوله حين حدَّثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والقول الأول أصح.

---

[1] قوله: (لا يُشف) أي: لا تفضلوا، والشفّ، بكسر الشين: الزيادة. (ناجز) أي: حاضر.

[2] (ناجز) أي: حاضر

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وروي عن ابن المبارك، أنه قال : ليس في الصرف اختلاف.

(١٥) [١٢٤٥] باب ما جاء في البيِّعين بالخيار ما لم يتفرَّقا

عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا، أو يَخْتارا ". قال : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا، وهو قاعد قام ليجب له البيع.

حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقالوا: الفرقة بالأبدان، لا بالكلام.

وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لم يتفرقا". يعني : الفرقة بالكلام.

والقول الأول أصح ؛ لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى. وروي عنه، أنه كان إذا أراد أن يُوجب البيع مشى لِيَجَب له. وهكذا روي عن أبي بَرْزَة الأسلمي.

(١٦) [١٢٨٣، ١٢٨٤] باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخَوين أو بين الوالدة وولدها في البيع

عن أبي أيوب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من فرق بين الوالدة، وولدها فرق الله بينه، وبين أحبته يوم القيامة".

هذا حديث حسن غريب.

عن علي، قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غُلامَين أخَوَين، فبِعْتُ أحدَهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا عليُّ، ما فعل غلامُك؟". فأخبرتُه، فقال : " رُدَّه، رُدَّه ".

هذا حديث حسن غريب.

وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم التفريقَ بين السَّبْيِ في البيع.

ورخَّص بعض أهل العلم في التفريق بين المُوَلَّدات الذين وُلِدوا في أرض الإسلام.

والقول الأول أصح.

وروي عن إبراهيم النخعي، أنه فرَّق بين والدةٍ، وولدِها في البيع، فقيل له في ذلك، فقال : إني قد استأذنتُها بذلك، فرضَيتْ.

(١٧) [١٣٥٣] باب ما جاء في الرجل يضع على حائطِ جارِه خَشَبا

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا استأذن أحدَكم جارُه أن يَغْرِز خشَبهُ في جِدارِه فلا يَمْنَعُه". فلما حدَّث أبو هريرة طَأطَئُوا رءوسُهم، فقال : ما لي أراكم عنها مُعرِضِين؟ واللهِ لَأرْمِيَنَّ بها بين أكتافكم.

حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي.

وروي عن بعض أهل العلم، منهم مالك بن أنس، قالوا: له أن يمنع جارَه أن يضع خشَبه في جداره.

والقول الأول أصح.

(١٨) [١٣٧٨] باب ما ذُكر في إحياء أرضِ المَوَات

عن سعيد بن زيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : "من أحيا أرضا ميّتَة فهي له، وليس لِعرْقٍ ظالِمٍ حقٌّ". هذا حديث حسن غريب.

والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أحمد وإسحاق، قالوا: له أن يُحيي الأرضَ الموات بغير إذن السلطان.

وقد قال بعضهم: ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان.

والقول الأول أصح.

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال : سألت أبا الوليد الطيالسي، عن قوله : "وليس لعرق ظالم حق". فقال : العرق الظالم : الغاصب الذي يأخذ ما ليس له، قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك.

(١٩) [١٤١٢] باب ما جاء لا يُقتَل مسلم بكافر

قال أبو جُحَيفة: قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سَوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال : لا والذي فَلَق الحَبَّة، وبَرَأ النَّسَمَة ، ما علِمْتُه إلا فَهْماً يُعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في الصَّحيفة، قلت : وما في الصحيفة؟ قال : العقل ، وفِكاك الأَسِير، وأن لا يُقتَل مؤمنٌ بكافر.

حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا يقتل مؤمن بكافر.

وقال بعض أهل العلم: يقتل المسلم بالمعاهد.

والقول الأول أصح.

(٢٠) [١٤٣٧] باب ما جاء في رَجْم أهلِ الكتاب

عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يَهُودِيًّا ويهودية.

حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اختصم أهلُ الكتاب وترافعوا إلى حكَّام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد، وإسحاق.

وقال بعضهم : لا يُقام عليهم الحدُّ في الزنا.

والقول الأول أصح.

(٢١) [١٤٤٠] باب ما جاء في إقامة الحدِّ على الإمَاء

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا زنتْ أمةُ أحدِكم فلْيَجْلِدْها ثلاثاً بكتابِ الله، فإن عادتْ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعَرٍ".

حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ رأوا أن يُقيم الرجلُّ الحدَّ على مَمْلُوكه دون السلطان، وهو قول أحمد، وإسحاق.

قال بعضهم : يدفع إلى السلطان، ولا يقيم الحد هو بنفسه.

والقول الأول أصح.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فرغت من كتابتها في جِكْجِكا ليلة الجمعة، ١٠- صفر- ١٤٤٨

٢٤- يوليو- ٢٠٢٦